企业订阅协议

最后更新：2026 年 10 月 17 日。以英文版本为准；中文译本仅供参考。

适用于连锁酒店及其他多门店企业的企业套餐（请参阅酒店套餐）。本协议与订单表一并签署，订单表位于本页末尾。

1. 双方与订单表

本企业订阅协议（“本协议”）由 Aharon & Ita Corp（一家运营 StockistScout 的佛罗里达州公司，“我们”）与订单表中列明的公司（“客户”）签订。本协议适用于酒店集团及其他多门店企业的企业套餐。本协议自双方签署引用本协议的订单表之日起生效（“生效日期”）。

如订单表与本协议不一致，就该订单而言以订单表为准。如本协议与我们的通用服务条款不一致，以本协议为准。本协议未涉及的事项，适用服务条款及我们的隐私政策。

2. 服务内容

每位用户（一名指定的销售经理）在 StockistScout 中获得一个酒店或门店账户，包括：

- AI 销售智能体，数量按订单表中的用户数确定：10 或 25 位用户时每位用户 2 个，50 或 100 位时 3 个，250 位时 4 个，500 位时 5 个，1,000 位时 6 个，2,500 位及以上时 8 个。每个智能体为该门店的一类理想客户寻找匹配的公司，范围为本服务所支持、并在 stockistscout.com 上列出（并不时更新）的国家/地区之一（截至本版本日期：美国、墨西哥、加拿大、危地马拉、洪都拉斯、秘鲁、哥伦比亚、巴拿马、阿根廷、智利、巴拉圭、巴西、英国、爱尔兰、法国（含瓜德罗普和马提尼克）、比利时（布鲁塞尔、瓦隆和佛兰德）、挪威、芬兰、爱沙尼亚、立陶宛、冰岛、克罗地亚、以色列、新加坡、香港、台湾、澳大利亚、新西兰，以及加勒比群岛中的特立尼达和多巴哥、巴哈马、巴巴多斯、开曼群岛、百慕大和阿鲁巴；印度、菲律宾、阿拉伯联合酋长国、约旦、摩洛哥和南非），并以该门店的名义向这些公司发送一封首次邮件和一封跟进邮件（在以色列和南非，按照当地法律的要求，改为仅发送一次同意请求，且只向书面同意的公司发送报价）。
- 除订单表另有规定外，每月约 1,000 封邮件，由该账户的智能体共享。未使用的邮件额度不结转至下月。

- 独立的发件域名，逐步预热，因此一家门店绝不会影响另一家门店的送达。
- 关于已找到、已发送、已打开和已回复情况的报告。

客户还将获得：一份适用于其所有门店的共享禁止联系名单（两家门店绝不会联系同一家公司，在一家门店的退订对所有门店有效）；供其指定的企业用户使用的企业仪表板；以及在发送任何内容之前须经其批准的模板。

3. 期限与续订

初始期限为自订单表所载开始日期起十二（12）个月。此后，除非任何一方在当前期限届满前至少六十（60）天发出书面通知，本协议将自动续订，每次续订期限为十二个月。

4. 用户

- 用户数量由订单表确定。每位用户为一名指定人员，不得共用。
- 客户可随时增加用户。新增用户按相同的每用户价格计费，并按比例计算至当前期限结束。
- 用户数量只能在续订时减少，且须按照第 3 条发出通知。
- 用户可以免费从一家门店或一名人员转给另一家门店或另一名人员，例如在销售经理离职时。

5. 费用与付款

- 每用户价格以订单表所载为准，依据签署之日 stockistscout.com/hotels 上的企业价目表确定，并在整个期限内保持不变。
- 首张发票须在我们会签订单表时预先全额支付，服务在付款后开始。该发票涵盖第一个计费周期（按订单表规定为一年、一个季度或一个月）。
- 此后我们将预先开具发票，除订单表规定按季度或按月外，均按年开票。这些发票须在三十（30）天内以美元支付。
- 费用不含税。客户须支付任何销售税、使用税或类似税款，但我们的所得税除外。
- 逾期超过三十（30）天的款项可按每月 1% 计收利息；如法律允许的最高利率更低，则按该最高利率计收。如某张发票逾期超过三十（30）天，我们可在发出十五（15）天书面通知后暂停发送。

- 对于续订期限，我们可将每用户价格最多上调百分之七（7%），但须在续订前至少九十（90）天发出书面通知。
- 除第 15 条另有规定外，费用概不退还。

6. 试点

如订单表包含试点，客户可在其中所述的试点期间内，按所述价格在试点门店使用本服务。试点结束时，由订单表规定是开始完整期限，还是试点直接结束。

7. 客户的责任

- 提供有关其业务、门店和报价的准确信息，并在模板发送前予以批准。
- 回复其用户收到的回信，并绝不再次联系已要求不被联系的公司。
- 遵守 CAN-SPAM Act 以及适用于其邮件的所有其他法律，包括其自身的品牌和营销规定。
- 对其用户的登录信息保密，如有任何滥用情况立即通知我们。

8. 发送规则

本服务仅向企业发送邮件，绝不向消费者发送，也绝不使用购买的名单。每封邮件均标明发件人，包含有效的退订链接和邮寄地址，并从该门店自己的发件域名发出。为保护送达率，我们可能会放慢或暂停某家门店的发送，例如在退信率或投诉率过高之后；我们会告知客户原因以及需要纠正的内容。

9. 数据

- 客户拥有其数据：其业务信息、模板、理想客户画像，以及其营销活动的回复和结果。
- 我们的智能体找到的公司来自公开来源和我们自己的目录。我们可保留并重复使用公开的企业联系信息，以向其他客户提供服务，但绝不包括客户自己的数据、回复或结果。
- 我们按照隐私政策所述处理个人数据，采取合理的技术和组织安全措施，并在发生影响客户数据的任何泄露事件时及时（不作不当拖延）通知客户。

- 本协议终止后，客户可在三十（30）天内导出其数据。此后九十（90）天内我们将删除这些数据，但法律要求我们保留的除外。

10. 保密

各方对另一方的非公开信息予以保密，仅为本协议之目的使用，并仅与需要知悉且负有同等保密义务的人员共享。本条不适用于已公开、已知悉、独立开发或法律要求披露的信息。

11. 名称与品牌

客户允许我们仅在其为自身营销活动所批准的邮件和页面中使用其名称和标志。未经客户书面同意，我们不会将客户列为我们的客户，也不会在我们的营销中使用其品牌。StockistScout、软件以及我们构建的一切均归我们所有。

12. 可用性与支持

我们力争网页应用每月的可用时间达到 99.5%，不包括已公告的维护时间。支持通过电子邮件 sales@stockistscout.com 提供，语言为英语或西班牙语，时间为美国工作日；我们会在一个工作日内答复。仅当订单表包含服务积分时，才适用服务积分。

13. 不保证结果

我们不保证任何数量的回复、会议、预订或销售。结果取决于市场、报价、模板以及客户的用户如何跟进。

14. 保证与限制

- 各方确认其有权签署本协议。
- 除本协议规定外，在法律允许的范围内，本服务按“现状”提供，不作其他保证。
- 任何一方均不对间接、附带、特殊或后果性损害，或利润或收入损失承担责任。
- 各方在本协议项下的全部责任，以客户在索赔前十二（12）个月内支付的费用为限。该限制不适用于客户的付款义务、违反保密义务的情形，或第 16 条规定的赔偿。

15. 提前终止本协议

- 如一方严重违反本协议，且在收到书面通知后三十（30）天内未予纠正，或该方资不抵债，另一方可终止本协议。
- 如客户因我们违约而终止本协议，我们将退还剩余期限的预付费用。
- 如我们因客户违约而终止本协议，剩余期限的费用仍须支付。
- 第 5 条（针对所欠款项）、第 9、10、11、14、16 和 17 条在本协议终止后继续有效。

16. 赔偿

对于因客户已批准邮件的内容或客户在使用本服务时违反法律而引起的第三方索赔，由客户为我们进行抗辩。对于声称 StockistScout 软件侵犯其知识产权的第三方索赔，由我们为客户进行抗辩。受抗辩方须及时通知另一方并给予合理配合。

17. 一般条款

- 适用法律：美国佛罗里达州法律，不考虑法律冲突规则。争议提交位于佛罗里达州的州法院或联邦法院解决。
- 语言：本协议及其订单表以英语、西班牙语、法语和葡萄牙语提供，以便任何人都能阅读；另发布中文译本，仅供参考。如各版本之间存在差异，以英文版本为准。
- 本协议及其订单表构成双方就本事项的完整协议。任何变更须以书面形式作出并经双方签署。
- 未经另一方同意，任何一方均不得转让本协议，但在合并或出售其业务时转让给继任者并发出通知的除外。
- 任何一方均不对超出其合理控制范围的事件所造成的延误承担责任。
- 通知通过电子邮件发送至订单表中所列的地址。电子签名和副本均有效。

附件 A. 订单表

本订单表受本页所载企业订阅协议的约束。请在此填写：价格和总额将自动计算。提交本订单表即表示签署人代表客户接受本协议；我们会签后通过电子邮件发回。

客户法定名称

地址

签署人全名

职务

这就是您的签名在协议上的显示方式。

签署人电子邮箱

账单联系人 （可选）

账单电子邮箱 （可选）

开始日期

10/31/2026

用户数量

请选择…

计费方式

按年预付

Choose the number of users to see the price.

采购订单号 （可选）

试点 （可选：门店和期间）

特殊条款 （可选）

☐ 我有权代表客户签署，并接受本协议和本订单表。我在上方输入的姓名即为我的签名。